

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלי דלל

2400/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור תיעוד של חיילי צה"ל), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 103א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, אחרי סעיף 103 יבוא :

"איסור הפרעה 103א. (א) המסריט או מצלם חיילים בעת מילוי לכוחות הביטחון וחיילי צה"ל באמצעות כלי צילום ותיעוד תפקידם, בכוונה לערער את רוחם בעת ביצוע משימתם, דינו – מאסר חמש שנים ; התכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר עשר שנים.

(ב) המפיץ ברבים תכני צילום כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה באמצעות רשתות חברתיות והתקשורת הממוסדת, דינו – מאסר חמש שנים ; התכוון לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר עשר שנים."

דברי הסבר

כבר שנים רבות שמדינת ישראל עדה לתופעה מדאיגה של תיעוד חיילי צה"ל, באמצעות צילומי וידאו וסטילס והקלטות שמע, על ידי ארגונים אנטי-ישראליים ופרו-פלסטיניים, כגון : "בצלם", "נשות מחסום ווטש", "שוברים שתיקה" וארגוני BDS שונים. במקרים רבים, הארגונים מבלים ימים שלמים בסמוך לחיילי צה"ל בהמתנה קצרת רוח לפעילות שניתן לתעד בצורה מוטה ומגמתית ובאמצעותה להטיל קלון על חיילי צה"ל. התיעוד נעשה לרוב תוך הפרעה לפעילותם השוטפת והמבצעית של חיילי צה"ל, ולעיתים אף תוך הטחת האשמות ועלבונות בפניהם. כאמור, התיעוד הוא מגמתי וערוך בצורה חד-צדדית, שמטרתו אחת – לערער את רוח חיילי צה"ל ותושבי ישראל.

מרבית הארגונים הללו נתמכים על ידי עמותות, ארגונים וממשלות בעלות תפיסות וסדר יום אנטי ישראליים מובהקים, המשתמשים בתכנים המגמתיים האלה לשם פגיעה במדינת ישראל ובביטחונה. על כן, מטרת החוק המוצע היא לאסור לאלתר את פעולות התיעוד של חיילי צה"ל והפצתה, למען ביטחונה של מדינת ישראל.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (5377/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (1414/22/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמון וקבוצת חברי הכנסת (9/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)

